

ร่วมกับเอกชนด้านคมนาคม ตลอดจนได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอแล้ว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ตามแบบและรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว หากมีเหตุทำให้ไม่สามารถก่อสร้างจุดกลับรถด้วยการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) ตามรายละเอียดหรือแบบที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างจุดกลับรถด้วยวิธีการอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง แต่คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับรายละเอียดของการก่อสร้างจุดกลับรถจากสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) เป็นอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่บริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย และทางกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์กลับรถบริเวณใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อยและจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นอกจากนี้ แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดทำบริการสาธารณะเกี่ยวกับกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน แต่ในการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยต้องเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสม และเพียงพอที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายและกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลน้อยที่สุด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามรายงานการประชุมการแก้ไขปัญหาการดำเนินการระหว่างโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร กับโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) และโครงข่ายทางหลวง กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยผู้เข้าประชุมประกอบไปด้วยผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้แทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้แทนของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร



ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้แทนของกรมทางหลวงชนบท ตลอดจนผู้แทนของบริษัทที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งผู้แทนของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรได้แสดงความเห็นว่า ถึงแม้โครงการฯ จะมีการดำเนินการเพื่อรองรับการจัดการจราจรที่อยู่ในเขตทางรถไฟครบถ้วน แต่ประชาชนผู้ใช้ทางต้องรับผลกระทบจากระยะทางเพื่อกลับรถไป-มา ที่เพิ่มขึ้น จึงควรพิจารณาให้มีจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน เพื่อแก้ปัญหาเรื่องระยะทางการกลับรถของประชาชนจากหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และถนนเทอดพระเกียรติ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร ได้มีการหารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาพร้อมทั้งได้ออกสำรวจพื้นที่จริงพบว่า สามารถดำเนินการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามในได้ แต่จำเป็นต้องเวนคืนที่ดินเพิ่มเติมจากเดิมคิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา และขยับแนวทางด่วนไปทางด้านทิศเหนือ ๓ เมตร และที่ประชุมมีมติว่า ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยพิจารณาการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และถนนเทอดพระเกียรติ โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างการทำสะพานกลับรถเชื่อมข้ามบริเวณหน้าวัดสนามในและทางลอดทางรถไฟในตำแหน่งทางแยกบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ จากมติการประชุมดังกล่าวเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีวิธีการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติด้วยการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน เป็นระยะที่ใกล้กับถนนเทอดพระเกียรติมากกว่าจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี และในการก่อสร้างจุดกลับรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าวัดสนามใน แม้จะต้องมีการเวนคืนที่ดินแต่ก็ใช้เนื้อที่ประมาณ ๒๕๐ ตารางวา ถือว่าไม่มากนัก เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธร รวมถึงผู้ใช้ถนนภาณุรังษีได้รับ ดังนั้น การแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติด้วยการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) จึงเป็นวิธีการที่ทำให้การดำเนินโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ซึ่งเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรเดิมได้รับความเสียหายหรือความไม่สะดวกน้อยที่สุด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการออกแบบและก่อสร้างโครงการฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย และจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ไม่เป็นไปตามรายละเอียดที่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่บริษัทที่ปรึกษาได้เสนอไว้ โดยอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ที่คลองบางกอกน้อย



ใช้สำหรับกลับรถที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ ๗๘๐ เมตร และจุดกลับรถระดับพื้นใต้โครงสร้างทางรถไฟยกระดับบริเวณหมู่บ้าน ส. ภาณุรังษี ใช้สำหรับกลับรถที่ออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร มีระยะห่างจากถนนเทอดพระเกียรติประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธร เดิมใช้จุดตัดทางรถไฟอยู่ห่างจากถนนสิรินธรที่ทอดตัวขนานกับทางรถไฟเพียงประมาณ ๑๕๐ เมตร ต้องใช้ระยะทางเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมาก โดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าและตอนเย็นมีปริมาณจราจรหนาแน่น การสัญจรระหว่างถนนเทอดพระเกียรติและถนนสิรินธรมองต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เกินสมควร จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่

อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ซึ่งใช้สำหรับกลับรถขาเข้าที่มาจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติ ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างเก็บงานรายละเอียดเล็กน้อย นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อเท็จจริงตามคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า จุดพื้นที่ที่ก่อสร้างอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) บริเวณคลองบางกอกน้อยเป็นจุดเดียวกันกับที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองสร้างเป็นสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) เป็นไปตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อเปรียบเทียบความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการสร้างสะพานลอยกลับรถ (U-Turn Bridge) สำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังคงสามารถใช้อุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) ใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย ซึ่งอยู่ห่างจากถนนเทอดพระเกียรติเพียง ๗๘๐ เมตร เพื่อเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติได้ตามปกติ แต่หากต้องสร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ ย่อมเป็นการก่อสร้างจุดกลับรถที่ซ้ำซ้อนกับอุโมงค์กลับรถ (U-Turn Underpass) การใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ต้องใช้ในการลงทุนก่อสร้าง ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณของแผ่นดินซึ่งเป็นเงินภาษีอากรที่เรียกเก็บจากประชาชนโดยไม่มีเหตุอันสมควร และทำให้รัฐได้รับความเสียหาย ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างสะพานกลับรถยกระดับเฉพาะสำหรับกลับรถขาเข้าจากถนนสิรินธรเข้าสู่ถนนเทอดพระเกียรติตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อีกต่อไป จึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติกับถนนสิรินธร โดยให้สร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) เฉพาะขาออกจากถนนเทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้ปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟบริเวณถนนเทอดพระเกียรติ



กับถนนสิรินธร โดยให้สร้างสะพานกลับรถยกระดับ (U-Turn Bridge) เจาะขาออกจากถนน
เทอดพระเกียรติเข้าสู่ถนนสิรินธร ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่
มีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๑๖/๒๕๖๒)



บทที่ ๒

คดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. การออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

มาตรา ๒๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้การดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยไม่ได้บัญญัติว่าให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดยกำหนดจากสิ่งใด จึงเป็นกรณีที่กฎหมายเปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจที่จะกำหนดว่าพื้นที่ใดจะใช้วิธีการใด ซึ่งถ้าหากรัฐไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้ล่วงหน้า โดยเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นข้อเสนอต่างสามารถกำหนดวิธีการในการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม ย่อมเป็นการยากลำบากในการพิจารณาเลือกผู้ดำเนินการ เนื่องจากจะไม่มีหลักเกณฑ์รองรับการพิจารณา นอกจากนี้ ปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่บริหารจัดการ ใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน การจะนำระบบใดมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่แหล่งใด ระหว่างระบบสัญญาจ้างบริการ ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือระบบสัมปทาน ย่อมต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนสมดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งวิธีการตามสัญญาจ้างบริการในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐจะเป็นผู้บริหารจัดการและได้ผลผลิตทั้งหมด ผู้รับสัญญาจะได้รับเพียงค่าจ้างที่รัฐจ่ายให้ โดยรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้าง รัฐจึงรับภาระความเสี่ยงที่จะได้ผลผลิตมากหรือน้อยหรือไม่ได้เลย ส่วนสัญญาแบ่งปันผลผลิต ผู้รับสัญญาจะได้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผลผลิตปิโตรเลียมและได้ส่วนแบ่งในผลผลิตที่เหลือ ดังนั้น เมื่อคณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาแล้วเห็นว่าแหล่งน้ำมันดิบที่ถือว่ามีความใหญ่จะมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากกว่าสามร้อยห้าสิบล้าน บาร์เรลขึ้นไป และแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยอยู่ในโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีความซับซ้อนยากในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมต้องใช้เงินลงทุนสูงในการเจาะหลุม



ผลิตปิโตรเลียมและก่อสร้างแท่นหลุมผลิตจำนวนมาก โดยต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากจำนวนแหล่งก๊าซธรรมชาติทั่วโลก จำนวน ๙๖๓ แหล่ง มีเพียง ๑๒ แหล่งเท่านั้น ที่ใช้ระบบสัญญาจ้างบริการ โดยส่วนใหญ่ ๗๖๔ แหล่ง ใช้ระบบสัมปทาน และอีก ๑๘๗ แหล่ง ใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต สำหรับในภูมิภาคเดียวกัน คือ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งมีปริมาณสำรองและปริมาณการผลิตสะสม รวมกับปริมาณสำรองที่เหลืออยู่ต่อหลุมในปริมาณสูงกว่าในประเทศไทยมาก ก็ยังคงใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต คณะกรรมการปิโตรเลียม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงใช้ดุลพินิจออกประกาศโดยกำหนดให้การสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมที่สามารถดำเนินการในรูปแบบสัญญาจ้างบริการ เฉพาะในพื้นที่ที่มีผลการสำรวจพบปิโตรเลียมที่ชัดเจนและมีข้อมูลคาดการณ์ได้ว่ามีปริมาณสำรองน้ำมันดิบตั้งแต่สามร้อยล้านบาร์เรลขึ้นไปและมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่ล้านบาร์เรลต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม หรือมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติตั้งแต่สามล้านล้านลูกบาศก์ฟุตขึ้นไป และมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่หมื่นล้านลูกบาศก์ฟุตต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม อันเป็นปริมาณน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติที่มากกว่าที่มีการค้นพบแล้วในประเทศไทย กรณีจึงเป็นการกระทำโดยมิเหตุผลสับสนุน รวมทั้งเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สรุปข้อเท็จจริง

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประเทศไทยได้ให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระบบสัมปทานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ในส่วนของก๊าซธรรมชาติ แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติหลักของประเทศ ได้แก่ แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช ซึ่งมีปริมาณการผลิตประมาณร้อยละ ๗๕ ของปริมาณการผลิตก๊าซในทะเลอ่าวไทย โดยสัมปทานทั้งสองแหล่งดังกล่าวนี้จะสิ้นสุดในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามลำดับ ต่อมา ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยการตราพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ผู้สำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมต้องได้รับสัมปทาน ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือได้รับสัญญาจ้างบริการ และกำหนดว่าที่ใดสมควรที่จะดำเนินการในรูปแบบใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการปิโตรเลียม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกประกาศคณะกรรมการ



ปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ หลังจากนั้น กระทรวงพลังงานโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศ เรื่อง การกำหนดให้ดำเนินการสำรวจ และผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/61 และหมายเลข G2/61 ในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (แหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช) ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการกำหนดเงื่อนไขที่จงใจให้ไม่สามารถ นำระบบสัญญาจ้างบริการมาใช้ได้ จงใจจำกัดพื้นที่ที่จะใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เหลือ เพียงแหล่งก๊าซธรรมชาติเอราวัณและแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกช มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจงใจ เอื้อประโยชน์ให้ผู้รับสัมปทานเดิม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบ ส่วนกฎกระทรวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นการเปิดช่องให้เกิดการทุจริต และมีเหตุควรเชื่อว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศและกฎกระทรวงดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการดำเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เหมาะสม ทำให้รัฐ และประชาชนเสียประโยชน์เป็นมูลค่ามหาศาล จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอน ประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง^๑ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดไว้เฉพาะวิธีที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมเท่านั้น แต่มาตรา ๒๓ วรรคสี่^๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจประกาศ

^{๑-๒} พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ ปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใด ไม่ว่าที่นั้นเป็นของตนเองหรือบุคคลอื่น ต้องได้รับสัมปทาน ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือได้รับสัญญาจ้างบริการ ทั้งนี้ การขอและการได้รับสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้เป็นไปตามหมวด ๓/๑ สัญญาแบ่งปันผลผลิต และการได้มาซึ่งผู้รับสัญญาจ้างบริการให้เป็นไปตามหมวด ๓/๒ สัญญาจ้างบริการ

ฯลฯ

ฯลฯ

การกำหนดให้ที่ใดสมควรที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามวรรคหนึ่ง ในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี



กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าที่ใดสมควรดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบใด แต่ไม่ได้บัญญัติว่าให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดยกำหนดจากสิ่งใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม โดยกำหนดจากปริมาณการสำรวจพบปิโตรเลียม และโอกาสพบปิโตรเลียมตามข้อ ๒^๓ และข้อ ๓ ของประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายให้อำนาจ ซึ่งหากรัฐไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวไว้ล่วงหน้า โดยเปิดโอกาสให้ผู้ยื่นข้อเสนอต่างสามารถกำหนดวิธีการในการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียม ย่อมเป็นการยากลำบากในการพิจารณาเลือกผู้ดำเนินการ เนื่องจากจะไม่มีหลักเกณฑ์รองรับการพิจารณา และตามบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่ากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจที่จะกำหนดว่าพื้นที่ใดจะใช้วิธีการใด ส่วนการออกประกาศฉบับพิพาทเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า ปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศและมีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่บริหารจัดการ ใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน ดังนั้น การจะนำระบบใดมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่แหล่งใด ระหว่างระบบสัญญาจ้างบริการ ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือระบบสัมปทาน ย่อมต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนสมดังเจตนารมณ์

^{๓-๔} ประกาศคณะกรรมการปิโตรเลียม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในรูปแบบของสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข้อ ๒ พื้นที่ใดที่มีผลการสำรวจพบปิโตรเลียมที่ชัดเจนและมีข้อมูลคาดการณ์ได้ว่า มีปริมาณสำรองน้ำมันดิบตั้งแต่สามร้อยล้านบาร์เรลขึ้นไปและมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่ล้านบาร์เรลต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม หรือมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติตั้งแต่สามล้านล้านลูกบาศก์ฟุตขึ้นไป และมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่หมื่นล้านลูกบาศก์ฟุตต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม ให้การสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่นั้นดำเนินการในรูปแบบสัญญาจ้างบริการ

ข้อ ๓ พื้นที่อื่นนอกจากพื้นที่ตามข้อ ๒ การกำหนดรูปแบบการให้สิทธิสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใด ให้พิจารณาจากโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมที่มีพื้นที่นั้นอยู่เทียบกับโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ดังต่อไปนี้

(๑) หากโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมใด มีค่าสูงกว่าโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ให้ดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ในภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมนั้นในรูปแบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิต

(๒) หากโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมใด มีค่าต่ำกว่าหรือเท่ากับโอกาสพบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ให้ดำเนินการสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ในภูมิภาคธรณีวิทยาปิโตรเลียมนั้นในรูปแบบสัมปทาน



ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนย่อมหมายความว่ารวมถึงกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ได้ด้วย กล่าวคือ หากรัฐกำหนดกระบวนการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงเฉพาะผลประโยชน์ที่รัฐจะได้รับ แต่หากไม่มีผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการย่อมไม่อาจได้มาซึ่งทรัพยากรปิโตรเลียมที่จะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืนได้ ซึ่งโดยสภาพแล้ว การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นการหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องใช้ความรู้สูงและอาจต้องใช้เทคโนโลยีจากผู้ประกอบการต่างชาติ การกำหนดวิธีการในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมย่อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เนื่องจากวิธีการย่อมเป็นปัจจัยที่จะทำให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศตัดสินใจว่าจะเข้ามาร่วมในกระบวนการคัดเลือกหรือไม่ โดยผู้ประกอบการย่อมต้องคำนึงถึงต้นทุนการดำเนินการและผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับเป็นสำคัญ การกำหนดวิธีการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจึงจะส่งผลต่อจำนวนผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมกระบวนการคัดเลือก ซึ่งวิธีการตามสัญญาจ้างบริการในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐจะเป็นผู้จัดการและได้ผลผลิตทั้งหมด ผู้รับสัญญาจะได้รับเพียงค่าจ้างที่รัฐจ่ายให้ รัฐจึงรับภาระความเสี่ยงที่จะได้ผลผลิตมากหรือน้อยหรือไม่ได้เลย ส่วนสัญญาแบ่งปันผลผลิต รัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผู้รับสัญญาจะหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากผลผลิตปิโตรเลียมและได้ส่วนแบ่งในผลผลิตที่เหลือ หากไม่ได้ผลผลิตรัฐก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามอ้างในคำให้การและปรากฏตามเอกสารท้ายคำให้การว่า แหล่งน้ำมันดิบที่ถือว่ามีขนาดใหญ่จะมีปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากกว่าสามร้อยห้าสิบล้านบาร์เรลขึ้นไป และในระบบสัญญาจ้างบริการรัฐจะเป็นผู้จัดการเองทั้งหมด โดยมีบริษัทเอกชนเป็นผู้รับจ้างดำเนินการ แหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทยอยู่ในโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีความซับซ้อน ยากในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมต้องใช้เงินลงทุนสูงในการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียมและก่อสร้างแท่นหลุมผลิตจำนวนมาก และต้องมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากจำนวนแหล่งก๊าซธรรมชาติทั่วโลกจำนวน ๙๖๓ แหล่ง มีเพียง ๑๒ แหล่งเท่านั้น ที่ใช้ระบบสัญญาจ้างบริการ โดยส่วนใหญ่ ๗๖๔ แหล่งใช้ระบบสัมปทาน และอีก ๑๘๗ แหล่ง ใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต สำหรับในภูมิภาคเดียวกันคือ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ซึ่งมีปริมาณสำรองและปริมาณการผลิตสะสม รวมกับปริมาณสำรองที่เหลืออยู่ต่อหลุมในปริมาณสูงกว่าในประเทศไทยมาก ก็ยังคงใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจกำหนดให้การสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมที่สามารถดำเนินการในรูปแบบสัญญาจ้างบริการ เฉพาะในพื้นที่ที่มีผลการสำรวจพบปิโตรเลียมที่ชัดเจนและมีข้อมูลคาดการณ์ได้ว่ามีปริมาณสำรองน้ำมันดิบ



ตั้งแต่สามร้อยล้านบาร์เรลขึ้นไปและมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่ล้านบาร์เรลต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม หรือมีปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติตั้งแต่สามล้านล้านลูกบาศก์ฟุตขึ้นไปและมีปริมาณการผลิตสะสมรวมกับปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่เหลืออยู่เฉลี่ยทั้งพื้นที่ที่มีค่ามากกว่าสี่หมื่นล้านลูกบาศก์ฟุตต่อหลุมผลิตปิโตรเลียม อันเป็นปริมาณน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติที่มากกว่าที่มีการค้นพบแล้วในประเทศไทย จึงเป็นการกระทำโดยมีเหตุผลสนับสนุน และเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ข้อ ๔ ของประกาศดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยคำแนะนำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำรูปแบบใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรในการดำเนินการหากไม่สามารถหาผู้ดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ หรือข้อ ๓ อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น ข้อ ๔ ของประกาศดังกล่าวเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมตามกรอบที่มาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ บัญญัติให้อำนาจไว้ อันเป็นการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้สำรวจและผลิตปิโตรเลียม แต่รัฐต้องรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานย่อมมีความจำเป็นต้องสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จึงไม่ใช่ว่าการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบหรือเอื้อประโยชน์หรือกีดกันผู้ประกอบการอื่นแต่อย่างใด และส่วนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จงใจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับสัมปทานเดิมที่ไม่มีสิทธิจะทำสัญญาสัมปทานกับรัฐได้อีกต่อไปให้เข้าทำสัญญาในรูปแบบอื่นได้อีก ซึ่งขัดต่อมาตรา ๒๖^๔ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ นั้น เมื่อพิจารณามาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ แล้วเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แก่ผู้รับสัมปทานที่จะขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมได้เพียงครั้งเดียว แต่ขณะเกิดข้อพิพาทในคดีนี้ ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สามารถสำรวจหรือผลิตปิโตรเลียมโดยวิธีอื่นเพิ่มเติมจากการได้รับสัมปทาน คือ สัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือสัญญาจ้างบริการได้ ผู้รับสัมปทานเดิมจึงมีสิทธิที่จะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้โดยวิธีใหม่ตามที่

^๔ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๒๖ ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทานให้มีกำหนดไม่เกินยี่สิบปีนับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียม แม้จะมีการผลิตปิโตรเลียมในระหว่างระยะเวลาสำรวจปิโตรเลียมด้วยก็ตาม

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานยื่นคำขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน

การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กระทำได้เมื่อผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการและได้ตกลงในเรื่องข้อกำหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ทั่วไปในขณะนั้นก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสิบปี



กฎหมายกำหนด ซึ่งเมื่อเป็นการกำหนดโดยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าเป็นการจงใจเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับสัมปทานเดิมที่จะขัดต่อมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังนั้น ประกาศฉบับพิพาทจึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับประเด็นที่ว่ากฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ออกกฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยข้อ ๒ (๓) กำหนดให้กรณีที่ถูกกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมกำหนดให้อธิบดีทำด้วยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เป็นไปตามแบบทำกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่าตามแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตทำกฎกระทรวง ข้อ ๕ การกำหนดค่าภาคหลวง การหักค่าใช้จ่าย และส่วนแบ่งกำไร ในส่วน (๓) ที่กำหนดว่า ปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรที่เหลือ ให้ตกเป็นของรัฐและให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้มีสิทธิรับส่วนแบ่งปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรนั้นแทนรัฐ และตามข้อ ๗ การจัดการผลผลิตก๊าซธรรมชาติ ในส่วน (๓) ที่กำหนดว่า ให้กรมและผู้รับสัญญาเจรจาเพื่อขายก๊าซธรรมชาติบนหลักการของการขายร่วมกันในราคาและตามข้อกำหนดที่กรมและผู้รับสัญญาเห็นชอบร่วมกัน เป็นการกำหนดแบบสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิตจึงเปิดโอกาสให้ร่วมการทุจริตในการเจรจาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ นั้นเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๕๓/๘^๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง^๗ มาตรา ๕๘^๘

^๖ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๓/๘ ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับแก่ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในหมวดนี้ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) บทบัญญัติในหมวด ๕ การขายและจำหน่ายปิโตรเลียม เว้นแต่มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘ มีให้นำมาใช้บังคับ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๗-๘} พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

มาตรา ๕๗ ในการขายน้ำมันดิบที่ผลิตได้เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ผู้รับสัมปทานขายในราคาดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ยังไม่มีผู้รับสัมปทานส่งน้ำมันดิบที่ผลิตได้ออกนอกราชอาณาจักรเป็นประจำ ให้ขายไม่เกินราคาน้ำมันดิบที่สั่งซื้อจากต่างประเทศส่งถึงโรงกลั่นน้ำมันภายในราชอาณาจักร

(๒) ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานส่งน้ำมันดิบที่ผลิตได้ออกนอกราชอาณาจักรเป็นประจำ ให้ขายไม่เกินราคาเฉลี่ยที่ได้รับจริงสำหรับน้ำมันดิบที่ผู้รับสัมปทานทุกรายส่งออกนอกราชอาณาจักรในเดือนปฏิทินที่แล้วมา ในการนี้อธิบดีอาจให้ผู้รับสัมปทานส่งหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับราคาที่ได้รับจริง ณ จุดส่งออกด้วยก็ได้

(๓) ในกรณีที่น้ำมันดิบที่ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณถึงสิบเท่าขึ้นไป ของความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ขายในราคาที่มีกำไรตามสมควร โดยคำนึงถึงข้อตกลงที่เทียบเคียงกันได้ในประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๘ ในการขายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้เพื่อใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ผู้รับสัมปทานขายในราคาดังต่อไปนี้



มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง^๙ มาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง^{๑๐} และมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เห็นได้ว่า ในการขายปิโตรเลียมที่ผลิตได้นั้น กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติได้กำหนดวิธีการไว้แล้ว โดยแยกเป็นการขายน้ำมันดิบ ซึ่งแยกเป็นการขายภายในประเทศและส่งออกนอกราชอาณาจักร กับการขายก๊าซธรรมชาติโดยกฎหมายได้กำหนดกรณีน้ำมันดิบมีปริมาณมากเกินความต้องการใช้ภายในประเทศ และการห้ามส่งปิโตรเลียมออกนอกราชอาณาจักร เมื่อมีความจำเป็น การขายปิโตรเลียมจึงมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว แบบของสัญญาแบ่งปันผลผลิตที่กำหนดให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นผู้มีสิทธิรับส่วนแบ่งปิโตรเลียมส่วนที่เป็นกำไรแทนรัฐ โดยให้กรมและผู้รับสัญญาเจรจาเพื่อขายก๊าซธรรมชาติจึงสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ แบบของสัญญาข้อ ๗ (๓) ก็กำหนดให้การขายก๊าซธรรมชาติต้องเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ดังนั้น กฎกระทรวงกำหนดแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟร.๑/๒๕๖๒)

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ป้อนแร่เหล็กและแร่แมงกานีสสู่ตลาดโลก และได้มีการเร่งผลิตตามความต้องการของตลาด จนทำให้มีการลักลอบทำเหมืองแร่โดยผิดกฎหมายเกิดขึ้นมากมาย มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) ราคาที่ตกลงกับคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี แต่ราคาที่ตกลงกันนั้นต้องไม่สูงกว่าราคาเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ส่งออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของคุณภาพและค่าขนส่งด้วย

(๒) ในกรณีที่ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรมีปริมาณมากกว่าความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้ขายในราคาที่มีกำไรตามสมควร โดยคำนึงถึงกรณีแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และข้อตกลงที่เทียบเคียงกันได้ในประเทศผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่

^๙ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๕๙ ก่อนส่งน้ำมันดิบออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่การส่งออกเพื่อการวิเคราะห์หรือการทดลอง ผู้รับสัมปทานต้องประกาศราคา เอฟ โอ บี ณ จุดที่ส่งออก ตามชนิด ความถ่วงจำเพาะและคุณภาพของน้ำมันดิบนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔

มาตรา ๖๐ เมื่อรัฐมนตรีพิจารณาเห็นสมควร อาจสั่งให้ผู้รับสัมปทานจัดหาปิโตรเลียมที่มีคุณภาพเหมาะสม เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักรตามราคาที่กำหนดในมาตรา ๕๗ ได้ โดยผู้รับสัมปทานต้องจัดหาปิโตรเลียมดังกล่าวตามอัตราส่วนของปิโตรเลียมที่ตนผลิตได้ กับปิโตรเลียมที่ผลิตได้ทั่วราชอาณาจักรในรอบหกเดือนที่แล้วมา

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศหรือเพื่อให้มีปิโตรเลียมเพียงพอ กับความต้องการใช้ภายในราชอาณาจักร ให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศห้ามส่งปิโตรเลียมที่ผู้รับสัมปทานผลิตได้ทั้งหมด หรือบางส่วนออกนอกราชอาณาจักร หรือห้ามส่งไป ณ ที่ใดเป็นการชั่วคราวได้

ฯลฯ

ฯลฯ



และเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรแร่เป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างมีคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับแร่เหล็กและแร่망กานีส โดยมีนโยบายจะไม่อนุญาตให้มีแร่ดังกล่าวไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนโยบายของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ตามหนังสือที่ อก ๐๕๑๕/๕๐๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่เหล็กและแร่망กานีสไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยหากยังมีผู้ประสงค์ยืนยันจะยื่นคำขอใบอนุญาตมีแร่ดังกล่าวไว้ในครอบครอง ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ตรวจสอบเจตนาและความเหมาะสมว่าควรอนุญาตหรือไม่ หากเห็นควรอนุญาต จึงส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ดังนั้น การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเรื่องไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคำขอ นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของทางราชการแล้ว ยังเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงอีกด้วย

เมื่อคณะกรรมการฯ ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่แต่งตั้งขึ้น ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำที่แจ้งว่า พื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าขุดสระเพื่อทำประมงนั้น เป็นที่ดิน ไม่มีพื้นที่รับน้ำและอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้และไม่เหมาะที่จะทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำหรือบ่อเลี้ยงปลา ตะกอนดินและตะกอนของแร่เหล็กจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ย การหายใจของปลา การปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลา และคุณภาพน้ำที่เอื้อต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลา การขุดบ่อของผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยที่ผู้ฟ้องคดีไม่มีการปรับปรุงบ่อดังกล่าวให้เหมาะแก่การเลี้ยงปลา อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาที่จะเลี้ยงปลา ประกอบกับคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบพื้นที่และข้อมูลแวดล้อมแล้วเห็นว่า บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่แหล่งแร่ ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาขุดแร่ออกจากพื้นที่ ซึ่งเข้าข่ายการทำเหมืองแร่โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย คณะกรรมการฯ จึงมีมติว่าไม่สมควรอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ



เฉพาะราย อีกทั้ง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้เสนอรายงานการตรวจสอบปริมาณสินแร่ที่ขุดครอบครองแร่เหล็กของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่ามีปริมาณสินแร่ทั้งหมด ๓๙,๐๓๖ เมตริกตัน แตกต่างจากปริมาณแร่ตามคำขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีจำนวน ๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการฯ จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื่องจากมีเจตนาทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และไม่มีเจตนาจะเพาะเลี้ยงปลา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการใช้ดุลพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัดมีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีกรณียอมฟังไม่ได้ว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจากมารดา ตามเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข เลขที่ ๑๕๒๐ อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานีให้ทำการขุดสระน้ำจำนวน ๓ สระ เนื้อที่ประมาณ ๓ ไร่ เพื่อทำการประมง ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเมื่อดำเนินการขุดสระน้ำไปแล้วพบแร่เหล็ก จึงได้ยื่นคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อขออนุญาตมีแร่เหล็กน้ำหนัก ๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน ไว้ในครอบครอง ซึ่งการขออนุญาตมีแร่เหล็กไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้กำหนดนโยบายไว้ตามหนังสือ ที่ ออก ๐๕๑๕/๕๐๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ว่าจะไม่อนุญาตคำขอให้มีแร่ดังกล่าวไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และหากยังมีผู้ประสงค์ยื่นคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ตรวจสอบเจตนาและความเหมาะสมว่าควรอนุญาตหรือไม่ หากเห็นควรอนุญาต จึงส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ต่อไป ในกรณีของผู้ฟ้องคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบพื้นที่และข้อมูลแวดล้อม ตลอดจนรายงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุดรธานีแล้วมีมติว่าไม่สมควรอนุญาตให้ครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากมีเจตนาทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และไม่มีเจตนาจะเพาะเลี้ยงปลา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยนามติของคณะกรรมการฯ มาประกอบการพิจารณาด้วย ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในการสั่งการ การอนุญาต การปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ตามคำสั่งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ ๒๒๒/๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอเรื่องไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง โดยคณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นควรไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่ และรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวเสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการแสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง^๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ารายงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์ไม่ได้ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาเลี้ยงปลา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กลับพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีเจตนาเพาะเลี้ยงปลา นั้น เมื่อพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครองที่รายงานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สรุปได้ว่า กรณีของผู้ฟ้องคดี ศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์มีหนังสือรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงมายังจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งว่า

^๒ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๒๙ เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาพยานหลักฐานที่ตนเห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริง ในการนี้ให้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (๑) แสวงหาพยานหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง
- (๒) รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจง หรือความเห็นของคู่กรณีหรือของพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญที่คู่กรณีกล่าวอ้าง เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่จำเป็นฟังเพื่อยหรือเพื่อประวิงเวลา
- (๓) ขอข้อเท็จจริงหรือความเห็นจากคู่กรณี พยานบุคคล หรือพยานผู้เชี่ยวชาญ
- (๔) ขอให้ผู้ครอบครองเอกสารส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- (๕) ออกไปตรวจสอบสถานที่

ฯลฯ

ฯลฯ



พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดอน ไม่มีพื้นที่รับน้ำและอยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ จึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ และไม่เหมาะที่จะทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำหรือบ่อเลี้ยงปลา ประกอบกับลักษณะการขุดบ่อไม่เป็นไปตามหลักวิชาการ ทำให้ขุดบ่อลึกเกินความจำเป็น อีกทั้ง ตะกอนดินและตะกอนของแร่เหล็ก จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้น้ำ การหายใจของปลา การปนเปื้อนของโลหะหนักในเนื้อปลา และคุณภาพน้ำที่เอื้อต่ออัตราการเจริญเติบโตของปลา กรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่ เคยมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีให้ยื่นขอประทานบัตร เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งศักยภาพแร่เหล็ก และจากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่าปัจจุบันยังไม่มีมีการปรับสภาพบ่อดังกล่าวให้เหมาะแก่การเลี้ยงปลาและยังไม่มีดำเนินการต่อแต่อย่างใด คณะกรรมการฯ เห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่แหล่งแร่ และจากข้อมูลแวดล้อมแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาขุดแร่ออกจากพื้นที่ซึ่งเข้าข่ายการทำเหมืองแร่ คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นควรไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่ และให้ส่งเรื่องให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กรณีจะเห็นได้ว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุดรดิตถ์ประกอบกับการตรวจสอบพื้นที่และข้อมูลแวดล้อมแล้ว จึงสรุปความเห็นว่าคุณฟ้องคดีมีเจตนาขุดแร่ออกจากพื้นที่เข้าข่ายการทำเหมืองแร่ มิใช่พิจารณาแต่เพียงรายงานของศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุดรดิตถ์ ประกอบกับกรมอุตสาหกรรมการพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สรุปได้ว่า รายงานการตรวจสอบปริมาณสินแร่ที่ขอครอบครองแร่เหล็กของสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ เชียงใหม่ และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๕ พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ พบว่ามีปริมาณสินแร่ทั้งหมด ๓๙,๐๓๖ เมตริกตัน แตกต่างจากปริมาณแร่ตามคำขออนุญาตครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีจำนวน ๘๐,๐๐๐ เมตริกตัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำความเห็นของคณะกรรมการฯ มาประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สมควรอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากมีเจตนาทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และไม่มีเจตนาจะเพาะเลี้ยงปลา จึงมิใช่การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ

ส่วนประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำนโยบายการบริหารจัดการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแร่เหล็กและมันганиสตามหนังสือ ที่ อก ๐๕๑๕/๕๐๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มาพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยไม่เป็นธรรม นั้น เมื่อพิจารณาเนื้อหาของหนังสือฉบับดังกล่าวที่ระบุว่า ด้วยปัจจุบันประเทศต่าง ๆ มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง ทำให้มีความต้องการใช้แร่เหล็กและแร่มันганиสในปริมาณที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ป้อนแร่เหล็กและแร่มันганиสสู่ตลาดโลก ก็ได้มีการเร่งการผลิตตามความต้องการของตลาด จนทำให้



เกิดการลักลอบทำเหมืองแร่โดยผิดกฎหมายเกิดขึ้นมากมาย การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ดำเนินกิจการโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรแร่เป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างมีคุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับแร่เหล็กและแร่แมงกานีส โดยมีนโยบายจะไม่อนุญาตให้มีแร่ไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐)^๓ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และหากยังมีผู้ประสงค์ยื่นคำขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ตรวจสอบเจตนาและความเหมาะสมว่าควรอนุญาตหรือไม่ หากเห็นควรอนุญาต จึงส่งเรื่องให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ต่อไป จะเห็นได้ว่า นโยบายตามหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาคำขอใบอนุญาตมีแร่เหล็กและแมงกานีสไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยหากผู้ประสงค์ยื่นคำขอใบอนุญาตมีแร่เหล็กและแมงกานีสไว้ในครอบครอง ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบทำเหมืองแร่โดยผิดกฎหมาย อันเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบกิจการอุตสาหกรรมแร่และโลหะการตามกฎหมายแร่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เสนอเรื่องไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อให้คณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดี นอกจากจะเป็นการดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่าจำเป็นแก่การพิสูจน์ข้อเท็จจริงอีกด้วย ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นำมติของคณะกรรมการมาประกอบการพิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามมาตรา ๑๐๕ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื่องจากมีเจตนาทำเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ และไม่มีเจตนาจะเพาะเลี้ยงปลา โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการใช้ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีลักษณะเป็นการกลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดี กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีครอบครองแร่เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ดังนั้น คำสั่ง

^๓ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๕ ห้ามมิให้ผู้ใดมีแร่ไว้ในครอบครองแต่ละชนิดเกินสองกิโลกรัม เว้นแต่

ฯลฯ

ฯลฯ

(๑๐) เป็นแร่ที่อธิบดีอนุญาตเป็นหนังสือให้มีไว้ในครอบครองเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หรือ

ฯลฯ

ฯลฯ



ดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๑๑/๒๕๖๒)

แม้นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเหล็กขั้นต้นจะตอบสนองความต้องการใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศในระยะยาว รวมถึงลดปริมาณการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวม แต่เมื่อสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกและปัจจัยภายในประเทศ ทั้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มขึ้นของประชากร และพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตและการแข่งขันทางการค้าและการลงทุน ทำให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสนองต่อความต้องการในการพัฒนาจึงส่งผลกระทบต่อสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง การที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้พรมแม่รำพึงซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกับที่มีสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล็กตั้งอยู่ ให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเสนอ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ แม้จะมีมาตรการที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก คือ มาตรการที่กำหนดให้มีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ตามปกติโครงการหรือกิจการประเภทอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้าขนาดที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน ต่อวันขึ้นไป ก็ต้องมีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้แล้วว่าให้ต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เมื่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าว ไม่ได้เป็นมาตรการในการจำกัดสิทธิหรือสร้างภาระให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกับการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล็กแล้ว ถือได้ว่ามาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ นอกจากจะเป็นมาตรการในการอนุรักษ์และยับยั้งไม่ให้เกิดการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ำที่พอสมควรแก่เหตุ ยังเป็นการกำหนดและวางแผนการดำเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาดตามวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่เห็นชอบการขึ้นทะเบียนรายนามพรมแม่รำพึงให้เป็น



พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ และเห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำรวม ๑๗ มาตรการ ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเสนอ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเหล็ก คณะรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ กำหนดพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติจำนวน ๔๘ แห่ง รวมถึงการกำหนดมาตรการอนุรักษ์ โดยไม่รวมถึงพื้นที่พรุแม่รำพึง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เห็นชอบนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเหล็กขั้นต้นโดยภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุนและภาครัฐให้การเร่งรัดในการดำเนินการก่อสร้างในส่วนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและให้รัฐวิสาหกิจรับไปพิจารณาให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และบริษัท ป. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขอร่วมงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดตั้งโครงการนิคมอุตสาหกรรมเหล็กบางสะพาน มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้กำหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการเป็นอุตสาหกรรมเหล็กระดับต้นน้ำ ได้แก่ โรงถลุงเหล็กและอุตสาหกรรม และระดับกลางน้ำ ได้แก่ การผลิตเหล็กรีดร้อน การผลิตเหล็กรีดเย็น และแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี รวมทั้งการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย แต่ภายหลัง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อง การทบทวนมติของผู้ถูกฟ้องคดี วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ โดยเห็นชอบต่อทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญของประเทศไทยในระดับชาติเพิ่มเติมอีก ๒ แห่ง โดยมีพรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รวมอยู่ด้วย และเห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ รวม ๑๗ มาตรการ ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ อันเป็นการดำเนินการตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention ค.ศ. ๑๙๗๑) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ให้การสนับสนุนและเห็นชอบกับนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตเหล็กขั้นต้นตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่มีสถานประกอบการทั้งหมดตั้งอยู่บริเวณตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณเดียวกับที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติเห็นชอบให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำพรุแม่รำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำทั้ง ๑๗ มาตรการ นั้น หากมีการนำเอามาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำดังกล่าวมาใช้ จะมีบางมาตรการ



ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติให้ความเห็นชอบที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ (Ramsar Convention ค.ศ. ๑๙๗๑) ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ โดยพันธกรณีของอนุสัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๑ โดยข้อตกลงที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐที่เข้าร่วมในภาคีอนุสัญญา คือ ต้องคัดเลือกพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย ๑ แห่ง บรรจุในทะเบียนรายชื่อพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ และต้องกำหนดแนวทางการดำเนินงานการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำ เมื่อพิจารณามาตรา ๖๗^{๑๔} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑)^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีผลบังคับระหว่างที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติให้ความเห็นชอบการขึ้นทะเบียนรายนามพรมแม่รำพึง ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ และเห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ รวม ๑๗ มาตรการ^{๑๖} ตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุม

^{๑๔} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๖๗ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บำรุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ดำรงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง

^{๑๕} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๖} มาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ จำนวน ๑๗ มาตรการ ดังนี้

๑. ประกาศกำหนดให้พื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นที่สาธารณะทุกแห่งทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งน้ำจืดเป็นพื้นที่สีเขียว และมีให้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อสงวนไว้เป็นแหล่งรองรับน้ำและกักเก็บน้ำต่อไป ๒. ให้มีการสำรวจและตรวจสอบ



ข้อมูลฉบับนี้ ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน

สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕